113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
執行有違反公共利益之虞。	執行有違反公共利益之虞。	**完成**改善。 二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。	
第**七**條　行為人為騎樓之使用違反第五條、第六條第一項所定規定者，依道路交通管理處罰條例裁罰之。 行為人為騎樓之使用違反第六條第	第八條　行為人為騎樓之使用違反第五條、第六條第一項所定規定者，依道路交通管理處罰條例裁罰之。 行為人為騎樓之使用違反第六條第	第**六**條　行為人**未依**第**四**條規定**取得騎樓使用許可或未依騎樓使用許可內容為騎樓之使用**，依道路交通管理處罰條例裁	一、條號修正為第七條。 二、文字照市議會版本。

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
二項所定規定者，由各目的事業主管機關依相關規定裁罰之。	二項所定規定者，由各目的事業主管機關依相關規定裁罰之。	罰之。	
第八條　主管機關或目的事業主管機關就協助推動無障礙通行或友善育兒環境之騎樓使用管理計畫，得予以適當之補助。	第九條　主管機關就騎樓管理計畫協助推動無障礙通行或友善育兒環境者，得予以適當之補助。	第**七**條　主管機關**或目的事業主管機關**就協助推動無障礙通行或友善育兒環境**之騎樓使用管理計畫**，得予以適當之補助。	一、條號修正為第八條。 二、文字照市府版本。
第九條　本自治條例自公布日施行。	第十條　本自治條例自公布日施行。	第**八**條　本自治條例自公布日施行。	條號修正為第九條。

其他意見:

一、 有關第5、第6條市府版的建議，朝向減少申請、核定、會勘等繁瑣冗長且擾民的行政程序。

二、 有關市府所稱違反母法部分，請市府應具體表達地方窒礙難行並請修正母法的訴求。

三、 為減少民怨，本自治條例草案於制定期間(含函報行政院核准期間)，市府相關部門應加強宣導，警察局暫停裁罰。

修正條文	現行條文	113年10月21日法規委員會審查意見暨修正通過條文
第五條　申請新設置 畜牧場登記，應具備下列條件： 一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。 二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。 三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保護局認可者，得免設置。 四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關	**第五條**　申請新設置 畜牧場登記，應具備下列條件： 一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。 二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。 三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保護局認可者，得免設置。 四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關	

修正條文	現行條文	113年10月21日法規委員會審查意見暨修正通過條文
所定之設置標準。 五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學　校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。 六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。 七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。 **八、距離指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。** 新設置畜牧場之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公所提出，經區公所初審符合規定後，函送主	所定之設置標準。 五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學　校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。 六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。 七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。 新設置畜牧場之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公所提出，經區公所初審符合規定後，函送	一、本條文新增第八款修正通過。 二、條文修訂為： 本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。

修正條文	現行條文	113年10月21日法規委員會審查意見暨修正通過條文
管機關審查： 一、已填具之申請書。 二、負責人及主要管理人員之國民身分證正反面影本。 三、前項第一款所定資格之證明文件。 四、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。 五、畜牧場坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 六、經營計畫書。 七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。 八、畜牧場設施配置圖與立面圖。 九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。 十、經本府環境保護局審查核准之污染防治措施計畫。但經本府環境保護局認定非	主管機關審查： 一、已填具之申請書。 二、負責人及主要管理人員之國民身分證正反面影本。 三、前項第一款所定資格之證明文件。 四、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。 五、畜牧場坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 六、經營計畫書。 七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。 八、畜牧場設施配置圖與立面圖。 九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。 十、經本府環境保護局審查核准之污染防治措施計畫。但經本府環境保護局認定非	

修正條文	現行條文	113年10月21日法規委員會審查意見暨修正通過條文
屬應提污染防治措施計畫者，免予檢附。 十一、農業事業廢棄物之處理及再利用計畫。 十二、畜牧場周界最短距離符合前項第五款之證明文件。 十三、其他主管機關規定之文件。	屬應提污染防治措施計畫者，免予檢附。 十一、農業事業廢棄物之處理及再利用計畫。 十二、畜牧場周界最短距離符合前項第五款之證明文件。 十三、其他主管機關規定之文件。	

柒、決議案

第 4 屆第 4 次定期會

民政教育委員會

- 市府提案
- 議員提案
- 一般報告案

臺南市議會第 4 屆第 4 次定期會提案

類別	民政教育	編號	1	提案單位	臺南市政府(山上區公所)	中華民國 113 年 8 月 30 日 府民自字第 1131217840 號
案由	台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處補助山上區公所辦理「山上區豐德里屋後排水改善工程」，經費新臺幣 188 萬 5,000 元整(全額補助)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，於 114 年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處 113 年 8 月 7 日南行發字第 11310583380 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款，經上級政府核定之補助款所使用之支出。 三、本案相關說明：本案總經費新臺幣 188 萬 5,000 元(全額補助)，因未及納入本府 113 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，於 114 年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 113 年 8 月 28 日第 661 次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急性理由:本案辦理期間自計畫核定日起至 113 年 12 月 31 日止，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，於 114 年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。					